

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

มหาวิทยาลัย มหิดล
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 166/2532
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี ประดิษฐ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383, มาตรา 391

เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยแล้ว สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยย่อม
ระงับลง โจทก์จำเลยจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ดังนั้น โจทก์จึงหาสิทธิ
ที่จะได้รับเงินค่าปรับตามสัญญาจากจำเลยอีกต่อไปไม่ โจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องค่า
เสียหายดังที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสี่เท่านั้น

จำเลยส่งมอบงานงวดที่ 9 ให้แก่โจทก์เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาไป 97 วัน โจทก์จึงจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดดังกล่าวให้จำเลยไม่เต็มโดยหักค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาวันละ 2,000 บาทออกโดยจำเลยมิได้โต้แย้งไว้ ถือได้ว่าจำเลยได้ชำระค่าปรับในการส่งมอบงานงวดที่ 9 ล่าช้าให้แก่โจทก์ไปแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดค่าปรับก็เป็นอันขาดไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก ศาลจะหยิบยกค่าปรับส่วนนี้มาวินิจฉัยลดให้จำเลยอีกย่อมเป็นการไม่ชอบ.

(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตกลงว่า ถ้าจำเลยทำไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเบี้ยปรับเป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ กับค่าเสียหายที่ต้องเสียไปเนื่องจากจำเลยผิดสัญญา จำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไว้เป็นเงิน 397,500 บาท จำเลยที่ 1 ทำงานเสร็จเพียง 8 งวด งวดที่ 9 ได้ส่งงานล่าช้าไป 97 วัน โจทก์หักค่าปรับไว้ 194,000 บาท ส่วนงานงวดที่ 10 จำเลยที่ 1 ได้ละทิ้งงาน โจทก์บอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2524 งานที่ค้างอยู่ โจทก์ได้จ้างบริษัทธรรมรัตน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นเงิน 4,600,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโดยหักเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 10 ออก 1,200,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบแก่โจทก์ 3,400,000 บาท กับค่าปรับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2521 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ก่อสร้างรายใหม่ทำงานเสร็จ รวม 1,412 วัน เป็นเงิน 2,824,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,224,000 บาท จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบจำนวน 397,500 บาท ขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 6,224,000 บาท และจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบใช้เงิน 397,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์เรียกเบี้ยปรับเป็นเวลา 1,412 วันไม่ถูกต้อง โจทก์เสียหายไม่เกินวันละ 100 บาท และเรียกได้ถึงวันบอกเลิกสัญญาเท่านั้น งานงวดสุดท้ายใช้วัสดุและค่าแรงทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ค่างานจำนวน 1,200,000 บาท เมื่อหักแล้วยังเหลือเงินถึง 200,000 บาท จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิเลิกสัญญา จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 3 ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในวงเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จำเลยที่ 1 ส่งงานแล้ว 9 งวด งวดที่ 10 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย เป็นเงิน 1,200,000 บาท ภาระค้ำประกันของจำเลยที่ 3 ต้องลดลงตามส่วน จึงควรรับผิดชอบไม่

เกิน 60,000 บาท โจทก์ประมาณขายทรัพย์สินและวัสดุก่อสร้างของจำเลยที่ 1 ไปแล้ว เป็นเงิน 60,000 บาทจึงไม่เสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันใช้เงิน 4,154,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบใช้เงิน 397,500 บาท แก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 397,500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิได้ค่าปรับจาก จำเลยจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2525 อันเป็นวันที่ผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานเสร็จ ไม่ใช่ถึง วันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาคือวันที่ 23 มีนาคม 2524 ดังคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองนั้นโจทก์นำสืบว่าตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างเอกสารหมาย จ.12 ข้อ 5 ได้ระบุเกี่ยวกับเงินค่าปรับในกรณีที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเป็นใจความว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับเป็นรายวันวันละ 2,000 บาท จนกว่างานก่อสร้างรายนี้จะแล้วเสร็จโดยการกระทำของจำเลยที่ 1 เอง หรือการกระทำของผู้รับจ้างคนใหม่ ปรากฏว่างานก่อสร้างรายนี้ได้แล้วเสร็จโดยการกระทำของผู้รับจ้างคนใหม่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 ส่วนจำเลยทั้งสามไม่สืบพยาน ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 ทำให้สัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ระงับลงแล้ว โจทก์จำเลยที่ 1 จำต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมแม้สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างเอกสารหมาย จ.12 จะกำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับแก่โจทก์จนกว่า

งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จก็ตาม โจทก์ก็หาสิทธิที่จะได้รับเงินค่าปรับนั้นอีกต่อไปไม่ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวได้ระงับลงแล้ว โจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก จำเลยที่ 1 ดังที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสี่ เท่านั้นที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้โจทก์ได้รับค่าปรับจากจำเลยจนถึงวันที่โจทก์บอก เลิกสัญญา คือวันที่ 23 มีนาคม 2524 จึงชอบแล้วฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า ศาลล่างทั้งสองนำเอาเบี้ยปรับจำนวน 194,000 บาท ซึ่ง คำนวณจากวันที่ 18 สิงหาคม 2521 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2521 ที่โจทก์หักไว้มา วินิจฉัยอีกเป็นการคลาดเคลื่อนเพราะมีผลเท่ากับว่าศาลใช้ดุลพินิจลดค่าปรับในส่วนนี้ เป็นเงิน 97,000 บาทด้วยนั้น ข้อเท็จจริงได้ความจากพยานหลักฐานของโจทก์โดย จำเลยทั้งสามไม่สืบพยานว่า เมื่อมีการต่ออายุสัญญาออกไปถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2521 แล้ว จำเลยที่ 1 ได้ส่งงานงวดที่ 9 ให้แก่โจทก์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2521 พันกำหนดเวลาตามสัญญาไป 97 วัน โจทก์จึงจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ 9 ให้จำเลยที่ 1 ไม่เต็มโดยหักค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาวันละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 194,000 บาทไว้ เมื่อศาลล่างทั้งสองให้ลดเบี้ยปรับลงมาเหลือวันละ 1,000 บาท โดย ให้นับย้อนไปตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดส่งมอบงานงวดที่ 9 คือ วันที่ 18 สิงหาคม 2521 จนถึงวันบอกเลิกสัญญาคือวันที่ 23 มีนาคม 2524 รวม 948 วัน เป็น เงิน 948,000 บาท แล้วนำเงินค่าปรับที่โจทก์หักจากเงินค่าจ้างงวดที่ 9 จำนวน 194,000 บาท มาหักออกจากเงินค่าปรับดังกล่าว จึงคงให้จำเลยรับผิดชำระค่าปรับ ต่อโจทก์เพียง 754,000 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดส่งมอบงาน งวดที่ 9 ล่าช้าไป 97 วัน โจทก์ได้ใช้สิทธิตามสัญญาหักเงินค่าปรับวันละ 2,000 บาท เป็นเงิน 194,000 บาทออกจากค่าจ้างงานงวดที่ 9 แล้วจ่ายเงินคงเหลือให้จำเลยที่ 1 รับไปแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้โต้แย้งไว้ถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่า ปรับในการส่งมอบงานงวดที่ 9 ล่าช้าตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2521 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2521 ให้แก่โจทก์จำนวน 194,000 บาทไปแล้ว สิทธิเรียกร้องที่ขอลดก็

เป็นอันขาดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก ที่ศาล
ล่างทั้งสองหยิบยกค่าปรับในส่วนนี้ขึ้นมาวินิจฉัยอีกจึงเป็นการไม่ชอบ จำเลยจึงต้อง
ชำระค่าปรับให้แก่โจทก์วันละ 1,000 บาทนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2521 อัน
เป็นวันต่อจากวันที่โจทก์หักค่าปรับจากค่าจ้างงานงวดที่ 9 ของจำเลยที่ 1 ไว้แล้วไป
จนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญา คือวันที่ 23 มีนาคม 2524 รวม 851วัน เป็นเงินค่า
ปรับ 851,000 บาท เมื่อรวมกับค่าเสียหายอีก 3,400,000 บาทแล้ว จึงเป็นเงินที่
จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสิ้น 4,241,000 บาท ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 4,251,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>